

第9節 毀棄及び隠匿の罪

刑法
No329

H20-16

(配点: 3)

月	日
月	日

次の【見解】に従って、後記1から5までの各記述を検討した場合、誤っているものはどれか。

【見 解】

- A. 器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいう。信書隠匿罪は、物の「損壊」のうち、信書の「隠匿」を軽く処罰する規定である。信書を「隠匿」した場合には、信書隠匿罪が成立する。
- B. 器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいう。信書隠匿罪は、信書の「損壊」を軽く処罰する規定である。信書を「損壊」した場合には、信書隠匿罪が成立する。
- C. 器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する行為のうち、物の全部又は一部を物理的に破壊するものをいう。信書隠匿罪は、信書の「隠匿」を処罰する規定である。信書を「隠匿」した場合には、信書隠匿罪が成立する。
1. Aの見解によれば、他人の信書を隠した場合には、信書隠匿罪が成立する。
 2. Bの見解によれば、他人の信書を隠した場合には、器物損壊罪が成立する。
 3. Bの見解によれば、他人の信書を破った場合には、信書隠匿罪が成立する。
 4. Cの見解によれば、他人の信書を破った場合には、器物損壊罪が成立する。
 5. Cの見解によれば、他人の宝石を隠した場合には、器物損壊罪は成立しない。

No329	信書隠匿罪と器物損壊罪		正答率
H20-16	正解	2	89%

1 正しい

Aの見解によれば、器物損壊罪（261条）の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいい、信書隠匿罪（263条）は、信書の効用を害する「損壊」のうち、非物理的に信書の発見を防げる「隠匿」につき特に軽く処罰する、器物損壊罪の減軽類型とされる。よって、Aの見解によれば、他人の信書を隠した場合には、非物理的に信書の発見を防げ「隠匿」したとして、信書隠匿罪が成立する。

2 誤っている

Bの見解によれば、器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいい、信書隠匿罪は、非物理的に信書の発見を防げる「隠匿」のみならず、信書の効用を害する一切の行為である信書の「損壊」につき特に軽く処罰する、器物損壊罪の減軽類型とされる。よって、Bの見解によれば、他人の信書を隠した場合には、信書の効用を害し「損壊」したとして、減軽類型たる信書隠匿罪が成立する。

3 正しい

Bの見解によれば、器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいい、信書隠匿罪は、非物理的に信書の発見を防げる「隠匿」のみならず、信書の効用を害する一切の行為である信書の「損壊」につき特に軽く処罰する、器物損壊罪の減軽類型とされる。よって、Bの見解によれば、他人の信書を破った場合には、信書の効用を害し「損壊」したとして、減軽類型たる信書隠匿罪が成立する。

4 正しい

Cの見解によれば、器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する行為のうち、物の全部又は一部を物理的に破壊するものをいい、信書隠匿罪は、「損壊」にあたらぬ非物理的に信書の発見を防げる「隠匿」につき特に処罰する、器物損壊罪の拡張類型とされる。よって、Cの見解によれば、他人の信書を破った場合には、物の全部又は一部を物理的に破壊し「損壊」したとして、器物損壊罪が成立する。

5 正しい

Cの見解によれば、器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する行為のうち、物の全部又は一部を物理的に破壊するものをいい、信書隠匿罪は、「損壊」にあたらぬ非物理的に信書の発見を防げる「隠匿」につき特に処罰する、器物損壊罪の拡張類型とされる。よって、他人の宝石を隠した場合、宝石の全部又は一部を物理的に破壊し「損壊」したとはいえず、器物損壊罪は成立しない。